Centro de Pensamiento
Derecho, Estado y Sociedad

PUBLICACIONES DES

Centro de Pensamiento DES · Derecho · Estado · Sociedad

CUADERNOS DES

01 · 2026

El territorio como problema jurídico

Ordenamiento, poder y producción del espacio en el derecho público colombiano

Una lectura sobre las operaciones mediante las cuales el Derecho delimita, clasifica, habilita, restringe y distribuye el territorio.

Juan David Mambuscay Burbano
Tirson Mauricio Duarte-Molina
Álvaro José Angulo Patiño

Marco normativo y jurisprudencial actualizado a agosto de 2026

Centro de Pensamiento DES

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas · Universidad de San Buenaventura Cali

Ficha editorial

Publicaciones DES es una colección del Centro de Pensamiento DES - Derecho · Estado · Sociedad. Cuadernos DES reúne ensayos de investigación y reflexión de mayor densidad conceptual orientados a intervenir en debates jurídicos, institucionales y territoriales.

Serie	Cuadernos DES
Número	01 · 2026
Autores	Juan David Mambuscay Burbano · Tirson Mauricio Duarte-Molina · Álvaro José Angulo Patiño
Dirección editorial	Centro de Pensamiento DES
Fecha de cierre	28 de agosto de 2026
Citación sugerida	Mambuscay Burbano, J. D., Duarte-Molina, T. M., & Angulo Patiño, Á. J. (2026). El territorio como problema jurídico: ordenamiento, poder y producción del espacio en el derecho público colombiano. Cuadernos DES, 1. Centro de Pensamiento DES, Universidad de San Buenaventura Cali.

Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente una posición institucional de la Universidad de San Buenaventura Cali.

Resumen

Este Cuaderno propone comprender el territorio no como un soporte físico previo al Derecho, sino como un objeto y, simultáneamente, un efecto de decisiones jurídicas. La hipótesis central sostiene que el ordenamiento territorial produce espacio mediante operaciones normativas que delimitan jurisdicciones, clasifican suelos, asignan usos, imponen restricciones, distribuyen competencias y reparten cargas y beneficios. A partir de una lectura conjunta de la teoría de la producción social del espacio y del derecho público colombiano, el texto examina el carácter político-administrativo del ordenamiento territorial, la autonomía municipal, la función pública del urbanismo, la función social y ecológica de la propiedad, el sistema de determinantes, la coordinación entre escalas y la participación democrática. El análisis incorpora las modificaciones introducidas al artículo 10 de la Ley 388 de 1997 por la Ley 2294 de 2023 y su reglamentación mediante el Decreto 381 de 2026. Se concluye que el Derecho no se limita a regular un territorio ya existente: contribuye a producirlo, al definir qué puede hacerse, dónde, bajo qué condiciones, por quién y con qué distribución de costos y oportunidades. Esta perspectiva permite evaluar los instrumentos territoriales no solo por su corrección formal, sino también por los efectos espaciales que generan y por la calidad democrática de las decisiones que los sostienen.

Palabras clave: territorio; ordenamiento territorial; derecho urbanístico; autonomía territorial; uso del suelo; propiedad; planeación; producción del espacio.

TESIS DEL CUADERNO

El Derecho no encuentra el territorio: también lo produce

TESIS CENTRAL

El territorio jurídicamente relevante no es una superficie neutra sobre la cual después actúan las normas. Es el resultado siempre provisional de decisiones que definen límites, autoridades, usos, infraestructuras, derechos, prohibiciones, cargas y expectativas. Ordenar el territorio es, por ello, una forma de gobernar relaciones sociales mediante el espacio.

Seis proposiciones de partida

- El territorio es relacional: su significado depende de las conexiones entre población, suelo, infraestructura, ambiente, economía e instituciones.
- El ordenamiento territorial es una función pública y no una simple técnica cartográfica; organiza derechos, libertades, deberes y expectativas sobre el suelo.
- La competencia para ordenar el espacio está distribuida. La autonomía municipal es central, pero convive con determinantes superiores y competencias concurrentes.
- La propiedad territorial no opera como una esfera inmune a la decisión pública: su contenido se integra con funciones sociales y ecológicas y con reglas de reparto de cargas y beneficios.
- Las decisiones territoriales tienen temporalidad: consolidan trayectorias, habilitan inversiones, crean dependencia de infraestructuras y producen efectos difíciles de revertir.
- La legitimidad del ordenamiento no se agota en la competencia formal de la autoridad; exige información, participación, motivación técnica y trazabilidad de los efectos distributivos.

Una pregunta guía

> *¿Qué hace el Derecho cuando ordena el territorio?*
>
> **Pregunta de investigación del Cuaderno**

La respuesta que se desarrolla a continuación es deliberadamente operativa: el Derecho delimita, clasifica, habilita, restringe, conecta, distribuye y proyecta. Cada una de estas acciones produce espacialidad. En consecuencia, estudiar un plan de ordenamiento territorial exige mirar tanto su texto normativo como la geografía de efectos que crea.

INTRODUCCIÓN

Del territorio como soporte al territorio como relación jurídica

Una parte importante del lenguaje jurídico continúa tratando el territorio como un dato. Las normas hablan de jurisdicciones, áreas urbanas, suelo rural, zonas de protección, perímetros, franjas, reservas o unidades de actuación como si esas categorías reflejaran divisiones existentes por sí mismas. Sin embargo, basta observar la historia de cualquier ciudad para advertir que los límites, centralidades, periferias, corredores, áreas protegidas y zonas de expansión son resultados de decisiones acumuladas. El mapa parece describir el territorio, pero muchas veces lo está instituyendo.

La teoría social del espacio ofrece una clave útil para desmontar esa apariencia de neutralidad. Henri Lefebvre sostuvo que el espacio social es producido y que su organización expresa relaciones económicas, políticas y sociales. La utilidad de esta tesis para el Derecho no consiste en trasladar mecánicamente una teoría sociológica al análisis normativo, sino en advertir que las instituciones jurídicas forman parte de los mecanismos mediante los cuales esa producción se estabiliza. Una clasificación del suelo, una licencia, un índice de edificabilidad, una servidumbre, un área de protección o un trazado vial son decisiones normativas que hacen posibles ciertas prácticas y vuelven imposibles otras (Lefebvre, 1974; 2013).

Desde esta perspectiva, el ordenamiento territorial puede leerse como una tecnología jurídica de producción espacial. La expresión "tecnología" no pretende reducir el Derecho a un procedimiento instrumental. Al contrario, destaca que el ordenamiento articula conocimiento técnico, competencia pública, regulación, representación cartográfica y decisiones distributivas. El POT no es solamente un plan que anticipa el futuro de la ciudad o del municipio: es un conjunto de reglas que transforma el presente al modificar expectativas de inversión, valores del suelo, posibilidades de uso, localización de infraestructuras y condiciones de acceso a bienes colectivos.

En Colombia esta dimensión aparece con particular claridad desde la Constitución de 1991 y la Ley 388 de 1997. La ordenación municipal y distrital fue configurada como un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física destinado a orientar el desarrollo y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio. La Corte Constitucional ha insistido, además, en que el ordenamiento territorial es simultáneamente una herramienta de planeación del desarrollo, una manifestación de la autonomía local, una técnica de intervención estatal y un instrumento que puede limitar derechos y libertades en función del interés general (Corte Constitucional, C-138 de 2020).

Este Cuaderno utiliza esa arquitectura para responder una cuestión conceptual: ¿qué significa afirmar que el territorio es un problema jurídico? Significa, primero, que su configuración depende de reglas de competencia: alguien debe estar autorizado para decidir. Segundo, que la decisión territorial produce consecuencias sobre derechos: define el contenido concreto de la propiedad, la libertad económica, la vivienda, el espacio público, la movilidad o el ambiente. Tercero, que el territorio es un campo distributivo: las decisiones generan beneficios, valorizaciones, cargas, restricciones y externalidades. Y cuarto, que ordenar implica escoger temporalidades: preservar, consolidar, renovar, expandir, densificar o restringir son formas distintas de imaginar y producir futuro.

El texto se concentra en el derecho público colombiano y, especialmente, en el ordenamiento físico-territorial municipal y distrital. No pretende reconstruir toda la teoría del territorio ni convertir el POT en el único instrumento espacial del Estado. El propósito es más preciso: mostrar que una lectura jurídica del territorio gana capacidad explicativa cuando abandona la idea de un espacio pasivo y observa las operaciones concretas mediante las cuales la normatividad lo produce.

De la geometría al poder: cinco operaciones jurídicas sobre el espacio

El primer desplazamiento consiste en separar dos nociones que suelen confundirse: espacio y territorio. El espacio puede ser pensado como una trama de relaciones, prácticas, distancias, flujos y representaciones. El territorio aparece cuando esa trama es apropiada, organizada o sometida a reglas de autoridad. No todo espacio es jurídicamente equivalente: el Derecho crea unidades, fronteras, zonas y regímenes que convierten ciertas relaciones espaciales en territorios institucionalmente reconocibles.

La producción jurídica del territorio puede observarse a través de cinco operaciones básicas. Estas operaciones no agotan la complejidad del ordenamiento, pero permiten leer un instrumento territorial preguntando qué transforma efectivamente.

Operación	Pregunta jurídica	Efecto territorial
Delimitar	¿Dónde empieza y termina una competencia, zona o régimen?	Produce fronteras jurídicas y ámbitos diferenciados de decisión.
Clasificar	¿Qué categoría se atribuye al suelo o al área?	Asocia cada porción del espacio con un conjunto de reglas y finalidades.
Habilitar / restringir	¿Qué usos, intensidades o actividades son admisibles?	Modifica el campo de posibilidades de propietarios, habitantes y operadores.
Distribuir	¿Quién decide y cómo se reparten cargas y beneficios?	Organiza autoridad, costos, valorizaciones, deberes e incentivos.
Proyectar	¿Qué transformación futura se prioriza?	Convierte expectativas en trayectorias territoriales mediante programas, proyectos e infraestructuras.

Figura conceptual 1. Matriz DES de operaciones jurídicas de producción territorial. Elaboración propia.

1.1. Delimitar es instituir diferencias

Un límite jurídico no solo separa superficies. También separa regímenes. La línea que distingue suelo urbano de suelo rural, por ejemplo, modifica las reglas de urbanización, cargas, servicios y expectativas de aprovechamiento. De modo similar, la delimitación de un área de protección, una zona de amenaza o un área de actividad establece qué intereses prevalecen y qué autoridad puede intervenir. El límite adquiere entonces una función normativa: hace discontinuo un espacio que físicamente puede ser continuo.

1.2. Clasificar es asignar futuros posibles

La clasificación jurídica del suelo opera como una gramática del futuro. Al designar una porción del territorio como suelo de expansión, protección, renovación o conservación, el ordenamiento no describe solamente una condición actual. Establece una orientación y restringe el repertorio de transformaciones admisibles. De allí que los conflictos por las categorías territoriales sean conflictos por expectativas: construir, conservar, densificar, explotar, habitar o transferir valor.

1.3. Regular usos es ordenar relaciones

El uso del suelo suele presentarse como una cuestión técnica: compatibilidad entre actividades, capacidades de soporte, movilidad o impactos. Pero jurídicamente es una decisión sobre convivencia material. Determinar dónde pueden localizarse industrias, comercio, vivienda, equipamientos o actividades de alto impacto distribuye molestias, accesos, oportunidades y riesgos. Por eso la Corte Constitucional ha reconocido la especial relevancia democrática de la competencia de los concejos para reglamentar usos del suelo: se trata de una decisión que incide directamente en la vida social y en las condiciones de la comunidad (C-138 de 2020).

Ordenar es gobernar: autonomía territorial y distribución del poder

El ordenamiento territorial colombiano tiene una particularidad conceptual: la expresión designa, al menos, dos problemas jurídicos diferentes. Por una parte, la organización territorial del Estado, es decir, la distribución político-administrativa del poder público entre Nación y entidades territoriales. Por otra, la ordenación concreta del territorio de cada entidad mediante instrumentos de planeación física. La Corte Constitucional sistematizó esta diferencia en la Sentencia C-138 de 2020. El primer problema pregunta cómo se organiza territorialmente el Estado; el segundo, cómo se organiza el espacio dentro de una entidad territorial.

Ambos planos se encuentran porque ordenar físicamente el territorio presupone distribuir autoridad. La Constitución establece que Colombia es una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Reconoce a estas el derecho a gestionar sus intereses y asigna al municipio la función de ordenar el desarrollo de su territorio. A los concejos les corresponde reglamentar los usos del suelo dentro de los términos fijados por la ley. Estas disposiciones hacen del municipio un actor central, pero no soberano, del gobierno espacial.

2.1. Autonomía no equivale a aislamiento

La autonomía territorial protege un ámbito real de decisión local. No sería compatible con la Constitución que una autoridad nacional sustituyera sistemáticamente al municipio en la regulación del uso del suelo o vaciara la competencia del concejo. Esa fue una de las razones por las cuales la jurisprudencia ha rechazado diseños que transforman la coordinación en subordinación y desplazan competencias constitucionalmente atribuidas a las autoridades territoriales (Corte Constitucional, SU-411 de 2020).

Sin embargo, autonomía tampoco significa que cada municipio pueda ordenar el territorio como si estuviera desconectado del resto del Estado. La Constitución exige que las competencias territoriales se ejerzan de conformidad con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. La Ley 1454 de 2011 añade criterios de complementariedad y asociación. El resultado es una arquitectura policéntrica: diferentes niveles intervienen sobre un mismo espacio, pero no con idéntico título jurídico ni con la misma intensidad.

2.2. El municipio como escala democrática inmediata

La centralidad municipal no se explica únicamente por eficiencia administrativa. Tiene una justificación democrática. En la Sentencia C-138 de 2020, la Corte relacionó la atribución de reglamentar los usos del suelo con la cercanía de los concejos a quienes resultan directamente afectados por las decisiones espaciales. El ordenamiento, desde esta óptica, no es una cuestión reservada a expertos: decide aspectos relevantes de la vida común y, por ello, requiere una instancia representativa con capacidad de deliberar sobre conflictos territoriales.

Esa conclusión permite formular una regla interpretativa: cuanto mayor sea el impacto territorial de una decisión sobre la vida cotidiana, mayor debe ser la justificación para alejarla del nivel democrático más cercano. No se trata de convertir el principio de subsidiariedad en una cláusula de exclusividad municipal, sino de exigir que la intervención de escalas superiores responda a intereses que efectivamente trascienden el ámbito local y se articule mediante mecanismos compatibles con la autonomía.

CLAVE CONSTITUCIONAL

La pregunta por el territorio siempre contiene una pregunta por el poder: ¿qué autoridad puede decidir, con qué alcance y bajo qué reglas de coordinación? La validez de una decisión espacial depende tanto de su contenido técnico como de la competencia y el procedimiento que la producen.

2.3. El departamento y las escalas intermedias

La función departamental ilustra bien esta lógica. Los departamentos pueden formular directrices y orientaciones, coordinar políticas y articular escenarios territoriales, pero esa función no los convierte en

superiores jerárquicos de los municipios. La Corte ha señalado que la coordinación departamental debe operar mediante instrumentos compatibles con la autonomía local y ha diferenciado las orientaciones departamentales de la competencia municipal para reglamentar usos del suelo (C-138 de 2020). La cuestión no es quién manda sobre el territorio, sino cómo se distribuyen títulos jurídicos distintos sobre problemas espacialmente interdependientes.

El POT como máquina normativa de producción espacial

La Ley 388 de 1997 define el ordenamiento municipal y distrital como un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas destinado a orientar el desarrollo y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio. La definición contiene una idea decisiva: el POT no es un documento descriptivo, sino un instrumento que modifica el campo de acción de actores públicos y privados.

Su eficacia no depende únicamente de la existencia de un mapa o de la aprobación de un acuerdo. Se materializa cuando una norma urbanística permite o impide una licencia; cuando una reserva de suelo orienta la localización de una infraestructura; cuando una zona de tratamiento genera obligaciones de reparto; cuando una clasificación condiciona la inversión pública; o cuando una determinante ambiental excluye una porción del territorio de procesos de urbanización. El instrumento se vuelve territorio cuando incide en decisiones concretas.

3.1. Tres componentes, diferentes temporalidades

La estructura legal del POT distingue componente general, urbano y rural. El componente general contiene objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo; los componentes urbano y rural traducen esa estructura en políticas, acciones, programas y normas sobre las respectivas áreas. Esta diferenciación revela que el ordenamiento funciona mediante capas temporales: unas decisiones buscan estabilidad, mientras otras admiten ajustes más frecuentes. Esa estabilidad no es un defecto; protege inversiones colectivas, continuidad de redes y previsibilidad. Pero también puede producir rigidez si las reglas estructurales dejan de corresponder con dinámicas demográficas, climáticas o económicas.

Decisión del POT	Efecto jurídico	Efecto espacial posible
Clasificación del suelo	Define regímenes diferenciados de transformación.	Expansión, contención o protección de determinadas áreas.
Usos del suelo	Autoriza, condiciona o prohíbe actividades.	Concentración o dispersión de funciones y externalidades.
Tratamientos urbanísticos	Establece reglas de intervención sobre tejidos existentes.	Conservación, consolidación, renovación o redesarrollo.
Sistemas estructurantes	Reserva y articula movilidad, espacio público, servicios y equipamientos.	Produce accesibilidad y nuevas centralidades.
Normas de edificabilidad	Define intensidad de aprovechamiento.	Redistribuye densidad, valor del suelo y demanda de infraestructura.
Instrumentos de gestión	Organiza reparto, adquisición, asociación y ejecución.	Convierte decisiones del plan en operaciones territoriales concretas.

Tabla 1. Del acto normativo al efecto espacial. Elaboración propia.

3.2. El mito de los derechos adquiridos sobre el uso del suelo

Una lectura patrimonialista del territorio tiende a interpretar la regulación urbanística como si cada propietario tuviera derecho a mantener indefinidamente el régimen de usos que alguna vez fue aplicable a su predio. Esa idea desconoce la naturaleza dinámica del ordenamiento. La Corte Constitucional ha señalado que, desde la perspectiva constitucional, no puede afirmarse en términos generales la existencia de derechos adquiridos sobre los usos del suelo frente a nuevas regulaciones del POT, sin perjuicio de las situaciones jurídicas consolidadas que deban ser protegidas en cada caso (C-192 de 2016).

La consecuencia es importante: el POT puede reorientar el futuro territorial. El propietario no tiene un derecho abstracto a impedir todo cambio normativo, pero el Estado tampoco puede actuar arbitrariamente. La modificación debe responder a competencias, procedimientos, principios de proporcionalidad y, cuando

corresponda, regímenes de transición o protección de situaciones consolidadas. La producción jurídica del espacio es dinámica, pero sigue siendo jurídica: requiere razones.

Propiedad, valor y distribución: el territorio como campo de cargas y beneficios

La producción territorial sería incomprensible si la propiedad se concibiera como un poder individual absoluto sobre una porción de suelo. La Constitución colombiana integró la función social de la propiedad y le atribuyó una función ecológica. La jurisprudencia ha explicado que estas funciones no son límites completamente externos al dominio, sino elementos que forman parte de su configuración jurídica. La propiedad existe dentro de un orden social y ambiental que habilita al Estado para imponer obligaciones y restricciones justificadas por el interés general (Corte Constitucional, C-589 de 1995; C-189 de 2006; T-466 de 2019).

4.1. La regulación urbanística produce y redistribuye valor

Una decisión de ordenamiento puede aumentar o disminuir el valor económico de un predio. La apertura de una vía, la extensión de una red de transporte, la autorización de mayor edificabilidad, la transformación de una zona rural en expansión o la localización de un equipamiento alteran expectativas y rentas. Esto demuestra que el valor del suelo no depende solamente del esfuerzo individual del propietario; es, en parte, resultado de decisiones públicas y de inversiones colectivas.

La Ley 388 responde a esta realidad mediante el principio de distribución equitativa de cargas y beneficios y mediante instrumentos de gestión y financiación. La participación en plusvalía, el reparto en unidades de actuación, las cesiones y otras obligaciones urbanísticas buscan evitar que la decisión pública privatice íntegramente beneficios producidos colectivamente mientras socializa los costos de infraestructura. La justicia territorial aparece así como una cuestión jurídica de reparto.

4.2. Espacio público: un límite y un resultado

El artículo 82 de la Constitución ordena al Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, que prevalece sobre el interés particular. Esta cláusula transforma el espacio público en algo más que una categoría dominial. Es una condición material para la movilidad, el encuentro, la recreación, la accesibilidad y la vida colectiva. Su producción exige reservar suelo, financiar obras, controlar ocupaciones y distribuir cargas entre procesos de urbanización.

El territorio, entonces, no se limita a la suma de predios privados. Está estructurado por bienes colectivos y redes que hacen posible el aprovechamiento mismo de la propiedad. La intensidad edificatoria de una parcela depende de vías, redes, parques, drenaje, equipamientos y capacidades ambientales que trascienden sus linderos. El ordenamiento existe, en buena medida, para gobernar esas interdependencias.

REGLA DE LECTURA

Cada beneficio territorial debería leerse junto con la infraestructura pública y las decisiones colectivas que lo hicieron posible; cada carga debería evaluarse por su relación con el impacto producido y con el principio de reparto equitativo. Esta doble mirada evita entender la regulación urbanística únicamente como restricción a la propiedad.

4.3. La propiedad ecológicamente situada

La función ecológica modifica aún más la relación entre propiedad y territorio. La Corte ha descrito este proceso como una "ecologización" de la propiedad: el ejercicio del dominio queda integrado a obligaciones relacionadas con la preservación ambiental y con intereses de generaciones futuras. En materia territorial, esta idea se expresa en suelos de protección, rondas, áreas de amenaza, determinantes ambientales y restricciones asociadas a ecosistemas estratégicos. El suelo jurídicamente aprovechable no coincide necesariamente con el suelo físicamente disponible.

El territorio condicionado: determinantes, ambiente, riesgo y cambio climático

La autonomía municipal opera dentro de un sistema de condicionamientos superiores. El artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, reorganizó las determinantes de ordenamiento territorial y estableció un orden de prevalencia. Estas determinantes son normas de superior jerarquía en sus respectivos ámbitos de competencia y deben ser observadas por municipios y distritos durante la elaboración, adopción e implementación de sus instrumentos territoriales.

La reforma es relevante porque hace explícito que el territorio municipal está atravesado por decisiones que provienen de sistemas jurídicos diversos: ambiente, gestión del riesgo, patrimonio, infraestructura, servicios públicos, asuntos metropolitanos y otros intereses de escala superior. En 2026, el Decreto 381 modificó el Decreto 1077 de 2015 para reglamentar las determinantes y sus prevalencias, reforzando la necesidad de información geográfica, coordinación institucional y claridad sobre su nivel de jerarquía.

5.1. La primera jerarquía: ambiente, agua, riesgo y clima

El nivel de mayor prevalencia comprende determinantes relacionadas con conservación y protección ambiental, ecosistemas, ciclo del agua, recursos naturales, prevención de amenazas y riesgos de desastre, gestión del cambio climático y soberanía alimentaria. Esta jerarquía implica un desplazamiento conceptual: el desarrollo territorial no se decide primero para luego "incorporar" el ambiente como restricción. Ciertas condiciones ecológicas y de riesgo operan como presupuestos que estructuran el campo mismo de decisiones posibles.

La jurisprudencia reciente confirma esta lectura. En la Sentencia T-529 de 2025, la Corte vinculó la ordenación física del territorio con los deberes ambientales y con la posibilidad de establecer suelos de protección que permanezcan excluidos de procesos de urbanización. El ordenamiento funciona aquí como mecanismo de prevención: la legalidad territorial no solo administra usos presentes, también evita ocupaciones incompatibles con la seguridad o con la continuidad de funciones ecosistémicas.

Condicionante	Qué limita o estructura	Pregunta jurídica clave
Ambiente y agua	Urbanización, aprovechamientos, localización e intensidad.	¿La decisión territorial respeta la determinante superior y su ámbito competencial?
Riesgo de desastre	Ocupación de zonas expuestas y condiciones de mitigabilidad.	¿El plan está evitando producir nueva exposición o consolidar riesgo no mitigable?
Cambio climático	Escenarios de adaptación, vulnerabilidad e infraestructura.	¿La regla territorial sigue siendo razonable bajo escenarios climáticos previsibles?
Infraestructura estructurante	Reservas, corredores y áreas de influencia.	¿Cómo se armoniza la escala nacional o regional con la autonomía local?
Patrimonio y paisaje	Transformaciones físicas, usos y volumetría.	¿Qué valores colectivos justifican conservar o condicionar la transformación?

Tabla 2. Determinantes como estructura jurídica de posibilidades territoriales. Elaboración propia.

5.2. El dato geográfico se convierte en norma

La eficacia de las determinantes depende de su capacidad para traducirse territorialmente. Una regla ambiental abstracta puede ser jurídicamente obligatoria, pero si no cuenta con delimitación, cartografía, zonificación y condiciones de uso claras, su incorporación al POT se vuelve incierta. El Decreto 381 de 2026 responde precisamente a este problema al regular la formulación y aplicación de las determinantes y su integración con información técnica, jurídica y geoespacial.

Aquí se hace visible una característica de la normatividad territorial contemporánea: la regla jurídica necesita coordenadas. El dato geográfico deja de ser un simple soporte ilustrativo y se integra al contenido regulatorio. Una

línea cartográfica puede determinar dónde opera una prohibición, una obligación o un régimen de protección. La calidad jurídica del ordenamiento depende, por ello, también de la calidad de sus datos espaciales.

PROBLEMA EMERGENTE

Cuando varias determinantes recaen sobre el mismo espacio, el desafío no es solo jerárquico. También es de coherencia: pueden existir delimitaciones, escalas, fechas y metodologías distintas. La seguridad jurídica territorial exige interoperabilidad de datos, motivación sobre conflictos y trazabilidad de la fuente que sustenta cada restricción.

El territorio excede al municipio: coordinación sin subordinación

Las dinámicas territoriales rara vez respetan los límites administrativos. El agua atraviesa municipios; los desplazamientos cotidianos configuran regiones funcionales; los mercados de suelo responden a corredores; los sistemas de transporte producen áreas de influencia; los riesgos pueden ser regionales y los ecosistemas no se detienen ante un límite jurisdiccional. La paradoja es evidente: buena parte de las competencias de ordenación se ejercen localmente sobre procesos que son supra-locales.

La solución constitucional no consiste en eliminar la autonomía municipal, sino en construir instrumentos de coordinación. La Corte ha reconocido que las competencias concurrentes sobre el uso del suelo deben armonizarse y ha insistido en que el departamento no actúa como superior jerárquico del municipio. La coordinación válida orienta, articula y negocia; no sustituye sin fundamento la decisión local (C-138 de 2020).

6.1. La escala adecuada depende del problema

Una misma cuestión puede exigir varias escalas. La localización de un equipamiento barrial es predominantemente municipal; la regulación de una cuenca requiere articulación ambiental y regional; un sistema de transporte de pasajeros puede necesitar gobernanza metropolitana o regional; una infraestructura nacional condiciona decisiones locales de suelo. La competencia territorial debería, por tanto, asociarse a la escala funcional del problema y no solamente al perímetro político-administrativo.

6.2. Estado unitario y autonomía: una tensión productiva

La jurisprudencia colombiana ha tratado reiteradamente la tensión entre unidad y autonomía. En la Sentencia SU-411 de 2020, la Corte protegió el núcleo de las competencias locales frente a intervenciones nacionales que desplazaban la elaboración, revisión o ejecución de los POT sin fórmulas adecuadas de coordinación. La enseñanza trasciende ese caso: la unidad estatal no habilita una estructura automática de supra-subordinación cuando la Constitución ha reservado ámbitos sustanciales de decisión a las entidades territoriales.

A la inversa, la autonomía tampoco puede convertirse en una barrera frente a intereses que constitucionalmente pertenecen a otras escalas. La Sentencia C-191 de 2023, al examinar la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, reiteró que la regulación del ordenamiento debe respetar las competencias municipales sobre usos del suelo y, al mismo tiempo, puede crear mecanismos de articulación para problemas regionales. La tarea jurídica consiste en diseñar relaciones de interdependencia sin vaciamiento competencial.

6.3. De los límites administrativos a las geografías funcionales

La planificación territorial enfrenta así un cambio de enfoque: los límites administrativos siguen siendo esenciales para distribuir poder y responsabilidad, pero no bastan para comprender el funcionamiento del territorio. La movilidad cotidiana, la provisión de agua, la localización de empleo, los sistemas alimentarios, los corredores logísticos o la expansión urbana producen geografías funcionales que obligan a coordinar instrumentos. El Derecho debe aprender a gobernar redes sin desdibujar responsabilidades.

> *La escala jurídica y la escala territorial no siempre coinciden. El buen ordenamiento comienza identificando esa distancia.*
>
> **Proposición DES**

Participar no es validar: legitimidad de las decisiones espaciales

El carácter técnico del ordenamiento puede producir una ilusión: que las decisiones territoriales tienen una respuesta correcta derivada automáticamente de datos, modelos y mapas. Pero incluso la mejor información deja abiertas preguntas normativas. ¿Qué densidad es deseable? ¿Qué áreas deben preservarse? ¿Dónde localizar infraestructuras con externalidades? ¿Qué costos son aceptables y quién debe soportarlos? ¿Qué se prioriza cuando dos derechos o finalidades territoriales entran en tensión? Estas decisiones exigen conocimiento técnico, pero también deliberación pública.

La Ley 388 incorpora instancias de participación durante la formulación y discusión de los POT. La justificación constitucional de esta participación no debería reducirse a una formalidad del procedimiento. Si el ordenamiento distribuye oportunidades, cargas, accesos y riesgos, quienes habitan el territorio tienen interés legítimo en conocer la información, controvertir diagnósticos y plantear alternativas.

7.1. La participación requiere información inteligible

Un expediente de cientos de páginas, cartografía especializada y bases geográficas inaccesibles puede satisfacer formalmente deberes de publicidad y, al mismo tiempo, impedir una participación significativa. La democracia territorial exige traducibilidad: mapas comprensibles, identificación de cambios normativos, explicación de efectos y posibilidad de comparar escenarios. La información es una infraestructura democrática del ordenamiento.

7.2. Trazabilidad de decisiones y conflictos

La motivación territorial debería permitir reconstruir el camino entre evidencia y norma. Si un área cambia de uso, si una altura aumenta, si una reserva desaparece o si un suelo se incorpora a expansión, el instrumento debería permitir identificar qué diagnóstico justificó la modificación, qué alternativas fueron consideradas, qué autoridad intervino y cómo se atendieron las observaciones ciudadanas. Esta trazabilidad es relevante para el control político, administrativo y judicial.

7.3. El concejo como foro territorial

La aprobación del POT por el concejo no debería entenderse como el cierre ritual de un proceso técnico. La jurisprudencia ha asociado la competencia de los concejos con su proximidad democrática a la comunidad. Esto exige deliberación sustantiva sobre los efectos espaciales del plan. Un concejo que se limita a aprobar o rechazar sin comprender los sistemas estructurantes, cargas, determinantes y cambios de uso renuncia a una de sus funciones constitucionales más intensamente territoriales.

ESTÁNDAR DES DE LEGITIMIDAD TERRITORIAL

Una decisión espacial es más legítima cuando puede responder cuatro preguntas: ¿quién decidió?, ¿con base en qué información?, ¿qué alternativas fueron descartadas y por qué?, y ¿cómo se distribuyen los efectos entre grupos y zonas del territorio?

8. MÉTODO

Matriz DES para leer jurídicamente un territorio

La tesis del territorio como producción jurídica puede convertirse en una herramienta de análisis. En lugar de comenzar preguntando únicamente qué dice el POT, proponemos examinar siete dimensiones que permiten reconstruir la relación entre norma, autoridad y efecto espacial.

Dimensión	Pregunta	Fuente jurídica	Efecto a observar
Competencia	¿Quién está habilitado para decidir?	Constitución, ley orgánica, ley sectorial, reglamentos.	Autonomía, concurrencia, eventuales vaciamientos de competencia.
Delimitación	¿Sobre qué espacio opera la regla?	Cartografía, actos de delimitación, determinantes.	Fronteras regulatorias, superposiciones y discontinuidades.
Contenido	¿Qué se permite, exige o prohíbe?	Normas urbanísticas y estructurales.	Usos, intensidades, localizaciones y restricciones.
Derechos	¿Qué derechos o libertades se configuran?	Propiedad, vivienda, ambiente, espacio público, empresa.	Beneficios, limitaciones, expectativas y garantías.
Distribución	¿Quién recibe beneficios y quién asume cargas?	Plusvalía, reparto, cesiones, financiación.	Valorización, desplazamiento de costos, equidad territorial.
Escala	¿El problema coincide con el límite administrativo?	LOOT, áreas metropolitanas, región, sector.	Necesidad de coordinación y articulación interterritorial.
Temporalidad	¿Qué futuro territorial busca estabilizar la regla?	Vigencias, componentes, revisión del POT.	Trayectorias, rigidez, reversibilidad y adaptación.

Tabla 3. Matriz DES para el análisis jurídico-territorial. Elaboración propia.

8.1. Una hermenéutica espacial del Derecho

La matriz propone una forma de hermenéutica espacial. Interpretar una norma territorial no consiste únicamente en determinar su significado textual, sino en reconstruir el espacio que hace posible. Una regla sobre edificabilidad puede ser formalmente neutra y tener efectos muy diferentes según la infraestructura disponible; una zona de protección puede producir beneficios colectivos y, al mismo tiempo, cargas intensas sobre ciertos propietarios; una gran infraestructura puede mejorar conectividad regional y fragmentar tejidos locales. La interpretación jurídica gana profundidad cuando incorpora esas relaciones.

Esto no significa que todo efecto territorial vuelva inválida una norma. Significa que la argumentación jurídica debe reconocer que la decisión espacial produce consecuencias y que esas consecuencias pueden ser relevantes para examinar razonabilidad, proporcionalidad, igualdad, protección ambiental, participación o reparto de cargas. La territorialización de la hermenéutica no sustituye la dogmática; la obliga a mirar dónde opera.

8.2. Del cumplimiento formal a la calidad territorial

Un POT puede cumplir los pasos de formulación, concertación, consulta y aprobación y, sin embargo, presentar baja calidad territorial si sus datos son obsoletos, sus reglas son contradictorias, sus proyectos carecen de financiación o sus decisiones consolidan desigualdades espaciales. El control de legalidad es indispensable, pero la gestión pública requiere un estándar adicional: capacidad de producir un territorio compatible con los fines constitucionales del ordenamiento.

Siete criterios para evaluar la calidad jurídica del ordenamiento

A partir del análisis desarrollado, proponemos siete criterios que pueden orientar investigaciones, conceptos jurídicos, evaluaciones de POT y discusiones públicas sobre decisiones territoriales.

1. COMPETENCIA CLARA

Toda decisión territorial debe identificar el título jurídico que habilita a la autoridad y los mecanismos de coordinación cuando concurren varias escalas.

2. GEOGRAFÍA VERIFICABLE

Las normas con efectos espaciales deben poder localizarse con información geográfica consistente, actualizada y trazable.

3. COHERENCIA ENTRE DIAGNÓSTICO Y REGLA

La decisión normativa debe derivarse de problemas efectivamente demostrados y no de categorías cartográficas reproducidas por inercia.

4. DISTRIBUCIÓN EXPLÍCITA

Las cargas y beneficios de las decisiones territoriales deben ser identificados, evitando transferencias injustificadas de costos colectivos hacia grupos o zonas específicas.

5. ADAPTABILIDAD RESPONSABLE

La estabilidad del POT debe coexistir con mecanismos de revisión capaces de responder a nuevos riesgos, dinámicas climáticas, cambios demográficos y transformaciones económicas sin destruir la seguridad jurídica.

6. COORDINACIÓN MULTIESCALAR

Los problemas que exceden la escala municipal deben gobernarse mediante arreglos de coordinación que no conviertan la articulación en subordinación.

7. DEMOCRACIA INFORMADA

La participación requiere datos comprensibles, escenarios comparables y motivación suficiente para conocer por qué una alternativa territorial fue preferida sobre otra.

Una agenda de investigación para DES

El territorio como problema jurídico abre una agenda especialmente fértil para un centro de pensamiento: calidad normativa de los POT, articulación entre ordenamiento y cambio climático, regulación de infraestructuras digitales, distribución espacial de equipamientos, financiación urbana, riesgo, gobernanza metropolitana y capacidad institucional de los municipios. En todos estos temas, la pregunta común es cómo las reglas producen geografías de oportunidad, protección o exclusión y cómo el análisis jurídico puede dialogar con información geográfica, estadística espacial y análisis institucional sin perder su pregunta por competencia, derechos, procedimiento y justificación normativa.

CONCLUSIONES

El orden del espacio es también un orden de derechos y poderes

Este Cuaderno partió de una afirmación sencilla: el territorio no es un soporte pasivo sobre el cual posteriormente se aplican reglas. En el derecho público colombiano, el territorio es producido mediante decisiones que delimitan ámbitos de autoridad, clasifican suelo, distribuyen usos, imponen restricciones, localizan infraestructuras y organizan cargas y beneficios. El Derecho participa activamente en la producción del espacio porque transforma posibilidades materiales en posibilidades jurídicas.

Primera conclusión. Ordenar el territorio es gobernar. La regulación espacial decide relaciones sociales a través de usos, densidades, accesibilidades, reservas y prohibiciones. Por ello, el POT debe ser leído como una norma de alta intensidad política y no solamente como un documento técnico de planeación.

Segunda conclusión. La autonomía territorial constituye una garantía sustantiva, pero no una esfera cerrada. El municipio y el concejo ocupan una posición central en la ordenación del suelo, mientras que Nación, departamentos, autoridades ambientales y esquemas regionales concurren con competencias diferenciadas. El reto constitucional es coordinar sin vaciar competencias y articular sin producir subordinaciones encubiertas.

Tercera conclusión. La propiedad territorial está jurídicamente situada. Las funciones social y ecológica, la prevalencia del interés general y el reparto equitativo de cargas y beneficios muestran que el contenido del dominio depende de relaciones colectivas, infraestructuras y condiciones ambientales. La regulación no es siempre una anomalía frente a la propiedad: muchas veces es parte de su configuración.

Cuarta conclusión. El sistema de determinantes demuestra que el territorio municipal está condicionado por intereses de mayor escala y por límites ecológicos y de riesgo. La modificación del artículo 10 de la Ley 388 mediante la Ley 2294 de 2023 y su reglamentación en 2026 profundizan una tendencia hacia un ordenamiento más jerarquizado en información, prevalencias y coordinación. Esta densificación normativa exige, a cambio, mayor claridad geográfica y mejor interoperabilidad institucional.

Quinta conclusión. Los mapas son jurídicamente performativos. Cuando una cartografía delimita una determinante, una zona de amenaza o un tratamiento urbanístico, no se limita a representar la realidad: participa en la determinación del régimen aplicable. La calidad de la información geoespacial es, por tanto, un componente de la seguridad jurídica.

Sexta conclusión. La legitimidad territorial no puede reducirse a cumplir un procedimiento. Ordenar implica distribuir oportunidades y restricciones, por lo que las decisiones requieren participación informada, trazabilidad y motivación sobre alternativas. La proximidad democrática de los concejos solo produce valor constitucional cuando existe capacidad real para deliberar sobre la geografía normativa que se adopta.

Séptima conclusión. Leer jurídicamente el territorio exige seguir la cadena completa entre norma y efecto espacial. La pregunta relevante no es únicamente "¿qué dispone la norma?", sino también "¿qué espacio hace posible, para quién, bajo qué autoridad y con qué distribución de costos y beneficios?". Esta ampliación de la mirada puede fortalecer tanto la dogmática del derecho público como la evaluación de políticas territoriales.

CIERRE

El Derecho no solo ocupa el territorio mediante instituciones. También lo dibuja, lo clasifica, lo limita y lo proyecta. Comprender esa capacidad productiva es indispensable para que el ordenamiento deje de ser un lenguaje de planos y se convierta en una discusión explícita sobre poder, derechos y futuro.

Referencias bibliográficas y jurídicas

Baringo Ezquerra, D. (2013). La tesis de la producción del espacio en Henri Lefebvre y sus críticos: un enfoque a tomar en consideración. Quid 16, 3, 119-135.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-589 de 1995.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-189 de 2006.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-192 de 2016.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-466 de 2019.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-138 de 2020.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-411 de 2020.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-268 de 2022.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-191 de 2023.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-529 de 2025.

Harvey, D. (2008). The Right to the City. New Left Review, 53, 23-40.

Lefebvre, H. (1974). La producción del espacio. Papers. Revista de Sociologia, 3, 219-229. https://doi.org/10.5565/rev/papers/v3n0.880

Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Capitán Swing.

Massey, D. (2005). For Space. Sage.

República de Colombia. Constitución Política de 1991.

República de Colombia. Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Texto vigente consultado en Secretaría Jurídica del Senado.

República de Colombia. Ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.

República de Colombia. Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

República de Colombia. Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Artículo 32.

República de Colombia. Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

República de Colombia. Decreto 381 de 2026, por el cual se modifica la reglamentación de ordenamiento territorial del Decreto 1077 de 2015 en materia de determinantes y prevalencias.

Sack, R. D. (1986). Human Territoriality: Its Theory and History. Cambridge University Press.

Soja, E. W. (2010). Seeking Spatial Justice. University of Minnesota Press.

CUADERNOS DES · 01 · 2026

El territorio como problema jurídico

Ordenamiento, poder y producción del espacio en el derecho público colombiano

IDEA FINAL

El ordenamiento territorial no administra un espacio neutral: decide qué territorio se vuelve posible y qué relaciones jurídicas podrán desarrollarse en él.

PUBLICACIONES DES

Investigar para comprender · Interpretar para intervenir · Comunicar para transformar

Centro de Pensamiento DES · Derecho · Estado · Sociedad

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas · Universidad de San Buenaventura Cali